HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

(Số: 230829/HDMG/VRG/TTF - VTH)

Căn cứ ký kết Hợp đồng:

- *Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.*
- *Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006;*
- *Căn cứ vào năng lực, nhu cầu thực tế và thỏa thuận giữa hai bên.*

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2023, tại Văn Phòng Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Địa chỉ: Đường ĐT 747, Kp 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (0274) 3642 004

Mã số thuế: 3700530696

Đại diện: ông **Nguyễn Trọng Hiếu** Chức vụ: **Tổng Giám Đốc**

Và

Bên B : ông/bà Vũ Thị Hạnh

Địa chỉ : 61/9 P.Nguyễn Đình Chiểu, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại : 0968 534 700

CMND số : 027190000960 Ngày cấp 12/04/2022

Mã số thuế TNCN: 8327664204

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc:

- Bên B giới thiệu cho bên A (gọi tắt là bên Bán) bán hàng vào các dự án của công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES** (gọi tắt là bên Mua).
- Số lượng, chủng loại và phẩm chất hàng hóa do bên A làm việc trực tiếp với bên Mua.
- Giá bán do bên A và bên Mua tự thỏa thuận.

Điều 2: Mức thù lao và phương thức thanh toán

- Phí thù lao được các bên thống nhất là 1% trên trị giá hợp đồng (không tính các chi phí kiểm định) khi thực hiện hoàn tất theo Hợp đồng nêu trên.
- Phí trên chưa bao gồm thuế TNCN 10%
- Bên A thanh toán cho bên B bằng tiền đồng Việt Nam bằng phương thức chuyển khoản.
- Trong quá trình thực hiện công việc, nếu có điều chỉnh nội dung công việc thì các bên sẽ bàn bạc, bổ sung, điều chỉnh về phí thù lao và thời gian thực hiện công việc.

- Việc thanh toán được thực hiện theo từng đợt trong vòng 14 ngày sau bên Mua (Chủ đầu tư của dự án) thanh toán tiền hàng cho bên A tương ứng với giá trị bên Mua mua của bên A.

Điều 3: Thời gian hợp đồng

- Thời hạn của hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hợp đồng được thực hiện, nghiệm thu và thu tiền xong theo Hợp Đồng với bên Mua.
- Sau thời hạn hợp đồng với bên Mua chấm dứt 30 ngày, nếu các bên không có thỏa thuận nào khác thì hiển nhiên hợp đồng này được thanh lý.

Điều 3: **Điều khoản và hồ sơ thanh toán**:
Thanh toán chia là 2 đợt:
Đợt 1: tạm ứng trước 30% trong vòng 07 ngày kể từ ngày bên A nhận được khoản tạm ứng tương ứng từ bên Mua (công ty cổ phần Vinhomes)
Đợt 2: hoàn tất thanh toán 70% còn lại theo giá trị quyết toán cuối cùng được bên Mua duyệt. Thời hạn chi trả trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận thanh toán khoản quyết toán từ bên A.
Hồ sơ tạm ứng/ thanh toán gồm có:
- Hợp đồng dịch vụ
- Giấy đề nghị thanh toán
- Việc thanh toán được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản cho bên B theo thông tin sau:
- **Người thụ hưởng:** Vũ Thị Hạnh
- **Số tài khoản:** 190360393480 18
- **Ngân hàng:** Techcombank
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ

Điều 4: Trách nhiệm của các bên
4.1. Trách nhiệm của bên A:

- Trừ lại thuế TNCN kê khai và nộp thuế cho bên B theo quy định của pháp luật về thuế.

- Các trách nhiệm khác theo quy định của hợp đồng này hoặc theo quy định của pháp luật.

4.2. Trách nhiệm của bên B
- Chịu thuế thu nhập cá nhân để bên A trích tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp để kê khai và nộp thuế hộ theo quy định.

- Các trách nhiệm khác theo quy định của hợp đồng này hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày được các Bên ký và sẽ chấm dứt sau khi Các Bên hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của Hợp Đồng, trừ khi chấm dứt sớm hơn như quy định tại các điều khoản chấm dứt bên dưới.

Hợp Đồng sẽ chấm dứt sớm hơn trong các trường hợp sau:
- Theo thỏa thuận của Các Bên; hoặc
- Các trường hợp đơn phương chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 7 dưới đây ; hoặc

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng ngay lập tức mà không phải thông báo trước trong các trường hợp sau:
- Bên B không thực hiện hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào trong Hợp Đồng
- Bên B bỏ dở hoặc tỏ rõ ý định không tiếp tục thực hiện hợp đồng.
- Không tuân thủ nội quy và các yêu cầu khác của bên A.

Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng nếu chứng minh được Bên A không thực hiện hoặc vi phạm nghiêm trọng các quy định trong Hợp Đồng
Khi chấm dứt hợp đồng theo trường hợp này, Bên B sẽ thông báo trước cho Bên A bằng văn bản trước ít nhất bảy (7) ngày.

- Nếu Hợp Đồng bị chấm dứt do lỗi của Bên nào thì Bên đó có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại, tổn thất và các chi phí gây ra cho Bên kia do sự chấm dứt Hợp Đồng gây ra.

Điều 6: Điều khoản chung

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày được các bên chính thức ký kết. Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A	**ĐẠI DIỆN BÊN B**
(Ký ghi rõ họ tên)	*(Ký ghi rõ họ tên)*
TỔNG GIÁM ĐỐC	
Nguyễn Trọng Hiếu	Vũ Thị Hằng